

일련번호

01-2

감사자

처분 요구서

[제 목] 용역 지체상금 미부과

[부 서 명] 가습기살균제피해구제실, 홍보실, 인재경영실

[내 용]

한국환경산업기술원(이하 '기술원'이라 함) 임직원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 '국가계약법'이라 함)」, 「기획재정부 계약예규(용역계약일반조건 등)」 및 기술원 「계약사무 시행세칙」 등 관련 법·규정에 따라 계약 업무를 추진하고 있다.

국가계약법 제26조(지체상금)제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하여야 한다. 국가계약법 시행령 제74조(지체상금)제1항에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 국가계약법 시행규칙 제75조에 따른 지체상금률과 지체일 수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 국가계약법 시행규칙 제75조제3호에 따르면 용역의 지체상금률은 1천분의 1.25이다.

$$\text{지체상금} = \text{계약금액} \times \text{지체상금률}(0.125\%) \times \text{지체일 수}$$

한편, “기획재정부 계약예규” 용역계약일반조건 제18조(지체상금)제7항제2호에 따르면 용역수행기한을 경과하여 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 때에는 용역수행기한 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하도록 정하고 있다.

가습기살균제피해구제실 등 2개 부서는 2023.1.1.부터 2024.12.31. 기간 중 발주한 용역 중 아래 건에 대한 준공검사를 추진하면서 용역 수행기관이 용역수행기한을 경과하여 용역 목적물 또는 용역완료보고서를 제출했음에도 불구하고, 이에 대한 지체상금을 부과하지 않았다.

[표] 지체상금 미부과 내역

순번	부서	계약명	용역금액 (천원)	지체일수	지체상금 (원)
계					1,116,115
1			21,432.5	9	241,115
2			50,000	14	875,000

인재경영실은 2023.1.1.부터 2024.12.31. 기간 중 “2024년 스마트러닝 서비스 이용” 용역을 발주·추진하였고, 용역 수행기관은 계약서상 용역 수행기한(2024.12.1.)을 경과하여 용역목적물(최종보고서)을 제출(2024.12.17.)한 것으로 확인되었다. 그러나 인재경영실 추가 제출자료 확인 결과, 인재경영실은 용역 수행기관과 별도 합의를 통해 용역 수행기간 종료 후 1개월(2024.12.1.~31.)간 추가적으로 용역을 제공받았고, 위 합의에 따라 용역 수행기관은 용역 목적물을 '24.12.17.에 제출하였다. 관련하여 인재경영실은 상기 용역 수행기관과의 합의 내용을 문서화하지 않는 등 관련 행정업무를 미흡하게 처리하였다.

[표] 용역 종료시점 및 용역목적물 제출 내역

연번	부서	용역 명	용역 종료시점		최종보고서 제출일자
			용역 계약서	기관 간 별도 합의	
3			'24.12.1.	'24.12.31.	'24.12.17.

[처분 요구]

가습기살균제피해구제실장, 홍보실장은 용역수행기한을 경과하여 용역목적물 또는 용역 완료보고서를 제출한 용역 수행기관에 지체상금을 부과하시고(“시정”(회수)), 인재경영실장은 용역 관련 행정업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 “경고”, “주의” 조치하시기 바랍니다(신분상 “경고”, “주의”).

[관 련 자]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
				경 고		실무(1)
				주 의		총괄(1)
				-		실무(2)
				주 의		총괄(2)
				주 의		실무(3)